宾阳县G322线2000KM+800m处“10•18” 一般道路交通事故调查

发布时间：2022-11-29 09:44 来源： 宾阳县应急管理局

2020年10月18日18时许，广西驰运物流有限公司一辆营运性车辆桂A****2号重型自卸货车，在我辖区境内G322线2000KM+800m（宾阳县宾路口路段）处，发生一起道路交通安全事故，造成一人死亡，直接经济损失96.322万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有民政府批准成立了宾阳县2019年至2020年一般生产安全事故积案调查组（以下简称事故调查组），由县政府办，县应急管理局、县公安局交管大队社局、县交通运输局、县总工会等单位和部门相关人员组成，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，经过，认定了事故性质。现将有关情况报告如下：

经调查认定，宾阳县G322线2000KM+800m处“10·18”一般道路交一起生产安全责任事故。

一、事故发生经过和应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2020年10月18日18时10分许,何绍威驾驶桂A****2号重型自卸货车沿国道322线由南宁方向往柳州方向行驶计划到上林县澄泰装泥2000KM+800M(宾阳县宾州镇东环路七里村路口路段)处时,碰撞在其右前方同向行驶由封春英驾驶的宾阳8***6号二轮电动车,造成封春英受伤，后2020年10月29日07时16分死亡及宾阳8***6号二轮电动车损坏的道路交通事故。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，何绍威紧急刹车下车查看并报警，接到事故报案后，交管大队派员先行到达现场进行勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未件。

二、事故相关情况

（一）事故车辆基本情况

桂A****2号重型自卸货车，车主:广西驰运物流有限公司;道路运输证：桂交运管南字45010703696号，保险公司:中国太平洋财产保险股份有限公司良庆支公司。

事故发生时该车辆年检有效期：有效期至2020年11月。

（二）事故当事人情况

驾驶员：何绍威，男，42岁，户籍所在地:广西宾阳县黎塘镇三和村委会，准驾车型:B2，驾驶证有效期:2011年11月21日至2021年11月21日，资格证，准驾车型:B2，有效期:2020年06月10日至2026年06月15日。

封春英，女，55岁，户籍所在地和生前实际住址:广西宾阳县宾州镇七里村委会七里村140号。

（三）事故道路情况

事故现场位于国道322线2000KM+800M(宾阳县宾州镇东环路七里村路口路段)，该路段为正在施工扩建的路段，现场道路为南北走向，往南为柳州方向，事发现场北段路面宽为1920CM,事发现场南段路面宽为850CM,现场道路两侧有铁皮围栏隔离,现场东侧路边有一个乡村路口通往宾阳县路面为柏油路面,无交通标线,干燥、平直。

（四）事故车辆企业基本情况

广西驰运物流有限公司，为桂A****2号重型自卸货车所有人，成立于2018年06月14日，注册资本200万元整，住所为南宁市西乡塘区安吉大道303室，法定代表人为谭寿贵。持有营业执照，统一社会信用代码91450107MA5N8KQ35A，有效期限为长期，营业范围：道路货物运输(不含危险准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

一般项目:汽车新车销售;汽车旧车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售；集装箱销售;轮胎销售；润滑油销售;土石方工程施工;机械设备租赁(除依外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

道路运输经营许可证，桂交运管许可南字450107103696号，证件有效期至2022年7月4日。

（五）有关检验鉴定情况

1、委托广东中智痕迹司法鉴定所司法鉴定检验结果：

（1）桂A****2号重型自卸货车制动系效能符合技术标准。

（2）桂A****2号重型自卸货车转向系效能符合技术标准。

（3）桂A****2号重型自卸货车行驶系效能不符合技术标准。

（4）桂A****2号重型自卸货车照明信号装置可以正常使用。

2、委托广西正廉司法鉴定中心司法鉴定意见：封春英系因道路交通事故造成胸腹腔脏器及肢体损伤出血并并发肺部炎症导致呼吸循环衰竭而死亡

（六）事故车辆企业履职情况

广西驰运物流有限公司，安全生产管理机构较健全，建立有安全生产制度，明确了安全生产责任；已按规定制定安全培训和学习制度，并建立安档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员等情况；已按要求建立及发布公司安全管理制度和操作规程；开展有隐患排查工作。

三、事故原因

（一）事故发生的原因分析

何绍威驾驶重型自卸货车行经正在施工扩建的路段,没有注意观察前方交通动态,未按照操作规范安全驾驶。

（二）交管部门对当事人导致事故的过错及责任意见

1、何绍威驾驶重型自卸货车行经正在施工扩建的路段,没有注意观察前方交通动态,未按照操作规范安全驾驶,其交通行为违反《中华人民共和国道二十二条第一款:“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定,按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定,单方过错作用造成事故,根据理程序规定》第六十条第一款第(一)项的规定,何绍威承担此事故的全部责任。

2、封春英在此事故中无责任。

（三）事故的直接原因

何绍威驾驶重型自卸货车行经正在施工扩建的路段,没有注意观察前方交通动态,未按照操作规范安全驾驶,是事故发生的直接原因。

四、对事故有关责任人员和单位的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规的规定，对事故有关责任人员和单位处理意见：

（一）何绍威，桂A****2号重型自卸货车驾驶人，何绍威驾驶重型自卸货车行经正在施工扩建的路段,没有注意观察前方交通动态,未按照操作规行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款:“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定,按照操作规范安全驾驶、定,单方过错作用造成事故,根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(一)项的规定,建议由公安交管部门按规定处理。

（二）广西驰运物流有限公司，安全生产管理机构较健全，建立有安全生产制度，明确了安全生产责任；已按规定制定安全培训和学习制度，并和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员等情况；已按要求建立及发布公司安全管理制度和操作规程；开展有隐患排查工车辆进行年检和二级维护。综上，该企业安全生产主体责任已落实到位，建议免于处罚。

五、事故防范措施

广西驰运物流有限公司要严格按照安全生产规章制度落实安全生产岗位责任制，不断加强对公司车辆、驾驶员的日常安全管理，严格落实安全培驾驶员安全行车、安全出行意识，通过形式多样的安全教育培训，提高遵纪守法的自觉性；严防驾驶员疲劳驾驶、超载、超速和不按照操作规范安全

防止事故的发生。

行业主管部门要从严抓好源头管理，加强检查督导，压实主体责任。交通运输、公安交管等部门，要加大对道路交通安全法律法规、安全行车常
等内容的安全宣传教育，加强路面管控，加大对违法停车、疲劳驾驶、超速、超载、无牌照上路行为的查处，紧盯企业安全生产责任制度和事故隐患
全操作规程和事故应急救援预案的制订和落实，严防事故的发生。

宾阳县2019年至2020年

一般生产安全事故积案调查组